

1525910-18.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... este entendimento:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DE EXAME DE PÓLVORA. INCABÍVEL, POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICA. FUGA, APÓS ABORDAGEM DOS POLICIAIS. PACIENTE ENCONTRADO COM CAMISA DE UMA DAS VÍTIMAS DO FATO DELITUOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1525910-18.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525910-18.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290402/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 21007341 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4001/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2290402 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MARQUES PENDLOSKI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

FERNANDO MARQUES PENDLOSKI, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por três vezes c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, no dia 25 de outubro de 2021, em ocasião de calamidade pública, na Avenida Governador Carvalho Pinto, 1000, Cangaíba, nesta cidade e Comarca da capital, subtraiu, agindo em concurso, e com unidade de desígnios e propósitos com terceiros não identificados, mediante grave ameaça exercida com simulação do emprego de arma de fogo, para

proveito comum, a motocicleta Yamaha/XTZ150, pertencente à empresa vítima Urutu Sistema de Segurança e Vigilância, 01 (um) aparelho celular Xiaomi/Redmi 7, avaliado em R\$ 1.200,00, pertencente a Edevaldo Santos de Souza e 01 (um) celular Motorola/Plus, avaliado em R\$ 900,00, pertencente a Leandro Santos de Melo e 01 celular da marca Samsung, pertencente a Ricardo Maciel de Oliveira. Auto de prisão em flagrante à fl. 04; boletim de ocorrência às fls. 05/09; termo de depoimento às fls. 10/12; termo de declarações às fls. 13/14 e 16; termo de interrogatório à fl. 17; auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação às fls. 20/21; auto de reconhecimento de pessoa às fls. 22/24. Recebida a denúncia no dia 24 de novembro de 2021 (fls. 60/65), o réu foi regularmente citado (fl. 82) e apresentou resposta à acusação (fl. 91). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o registro do boletim de ocorrência, auto de exibição apreensão, entrega e avaliação e auto de prisão em flagrante.

A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares, cerca de 05 minutos depois do cometimento da subtração de uma motocicleta de propriedade da empresa Urutu Sistema de Segurança e Vigilância e de três ade Edevaldo Santos de Souza, Leandro Santos de Melo e Ricardo Maciel de Oliveira.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Fernando e Fabio estavam em patrulhamento de rotina, quando se depararam com dois indivíduos, defronte a guarita da vigilância localizada no Parque Linear Tiquatira, montando em uma motocicleta e saindo em disparada. Desconfiados de possível ação criminosa, passaram a acompanhá-los, houve fuga, até que o piloto perdeu o controle da direção e caiu ao solo.

O indivíduo que ocupava a garupa conseguiu se evadir a pé, ao passo que o réu foi detido no local, na posse da moto e de dois, dos três telefones móveis roubados. Em juízo, foram ouvidas duas vítimas, Ricardo e Edevaldo. Ambos descreveram detalhadamente o evento, apontando terem sido abordados por dois rapazes, um deles retirou seus celulares, enquanto o outro permaneceu na porta da guarita e assumir a direção da moto. Informaram que, poucos minutos depois, o piloto da moto foi preso e eles o reconheceram, naquela oportunidade, sem qualquer dúvida. Em juízo, contudo, não conseguiram reconhecer pessoalmente o réu.

Tal fato não prejudicou a pretensão acusatória, pois os policiais militares foram testemunhas oculares do evento, depararam-se com os agentes saindo do local, finalizando a execução do delito e iniciaram a perseguição imediatamente, sem perdê-los de vista momento algum.

Mas não é só. A conduta perpetrada pelo réu, ao receber que era acompanhado pelos policiais, é incompatível com sua inocência. Se de fato nenhuma responsabilidade tivesse, se não tivesse conhecimento de que o veículo era produto de crime, não haveria motivos para não atender a ordem de parada dos policiais. A fuga engendrada é indício suficiente da autoria delitiva e, somada aos demais fatos mencionados, amparam o decreto condenatório.

Corroborando este entendimento:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DE EXAME DE PÓLVORA. INCABÍVEL, POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICA. FUGA, APÓS ABORDAGEM DOS POLICIAIS. PACIENTE ENCONTRADO COM CAMISA DE UMA DAS VÍTIMAS DO FATO DELITUOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E MODUS OPERANDI A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I - O fato de ser encontrado com camisa da vítima e de ter empreendido fuga, após abordagem policial, revela fortes indícios de autoria e materialidade.

II - A liberdade do Paciente pode colocar em risco a paz social, uma vez que a circunstância do crime (residência da vítima, 05 homens armados de faca e armas de fogo), o modus operandi, com ameaça aos integrantes da família, e a sua fuga, após abordagem policial, demonstram a necessidade manutenção da segregação cautelar.

III - Alegações do momento do flagrante e circunstância da prisão revolvem matéria fática, incabível, em sede da via eleita.

IV - Os requisitos ensejadores da prisão preventiva revelaram-se presentes, não tendo o Paciente conseguido demonstrar a desnecessidade da medida de segregação cautelar, com a documentação colacionada.

V - Parecer do Ministério Público pela denegação.

VI - Writ denegado. " (TJBA - Processo HC 03058113320128050000 BA 0305811-33.2012.8.05.0000 - Publicação 17/11/2012 - Julgamento 14 de Junho de 2012 - Relator Des. Pedro Augusto Costa Guerra).

Por derradeiro, ponderemos que parte dos bens subtraídos foram apreendidos em poder de FERNANDO, fato este que milita em seu desfavor, uma vez que transforma o indício em certeza da autoria. Aliás, nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

"Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou imediata e conseqüentemente a ele, como aqui, não tem como justificar a situação. Além disto, a posse da "res furtiva". E sabe-se que a apreensão de coisa produto de crime, só por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado. O que aqui não se fez". (TJ-SP - Ap. nº 0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Des. Luís Soares de Mello, 4ª Câmara, j. em 12.11.2013).

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e. invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão.(...) 8. Recurso conhecido e provido, em parte, para adequar a reprimenda imposta, definindo-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e apenas de multa a quantia de 13 dias-multa (fls. 236-237)."(STJ ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard Desembargadora convocada do TJ/SE 6ª T. DJE 25.08.2014).

Solucionada a autoria, a majorante do concurso de pessoas também está presente, dado o relato das vítimas, de que dois foram os roubadores, e dos policiais militares, que, na abordagem, visualizaram o segundo agente que conseguiu fugir. O concurso formal de crimes está presente, pois três foram as vítimas abordadas, com pertences pessoais subtraídos de todas elas.

Conseqüentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, § 2º, inciso II, por três vezes, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6, ante a reincidência do réu por condenação definitiva do processo nº 1515234-79.2019.8.26.0228 (fls. 04/05 - Apensos). Afasto, por outro lado, a agravante genérica da calamidade pública por ausência de nexo causal com a conduta imputada ao réu.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3.

Por fim, reconhecido o concurso formal entre os crimes cometidos pelo agente, por três vezes, assim, majoro a reprimenda em 1/4, resultando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado para o réu, em atenção a reincidência específica do réu, a gravidade do delito e o

quantum da pena aplicada.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FERNANDO MARQUES PENDLOSKI como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por três vezes, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA